

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako trvale hlášený obyvatel jižního Plzeňska podávám připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v rozsahu vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S návrhem v tomto rozsahu nesouhlasím a žádám o jeho přepracování z důvodů uvedených dále.

Odůvodnění námitek:

1. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

2. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

3. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

4. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

5. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

6. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

7. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námitkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

8. Migrační koridory zvěře nejsou dostatečně chráněny

Námitkou je, že návrh nezohledňuje pravidelně využívané migrační koridory velkých savců (srnčí, jelení zvěř, divoké prase) v dotčeném území. Studie z evropských zemí ukazují, že velká zvěř se větrným parkům aktivně vyhýbá, čímž dochází ke ztrátě funkčního habitatu i k tlaku na okolní lesní porosty. V navržených AO procházejí významné migrační trasy, jejichž narušení může mít regionální dopad na populace zvěře.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti; princip prevence.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Estellés-Domingo, S. et al. (2022). Effects of wind farms on raptors: A systematic review. Science of the Total Environment.

9. Charakter regionu nelze měnit bez veřejné debaty

Mám za to, že navržené akcelerační oblasti představují nepřípustnou industrializaci venkovské krajiny bez patřičné veřejné debaty. Vymezením tří akceleračních oblastí

přímo nad obcemi se zásadním způsobem mění charakter území, ve kterém lidé žijí. Tento posun od venkovské krajiny k energeticko-průmyslové krajině přitom nikdy nebyl předmětem otevřené veřejné debaty s obyvateli a dotčenými obcemi.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

10. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: